

1500032-85.2019.8.26.0382

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... no decorrer das investigações, eles migraram para a modalidade roubo, passando a praticar grandes roubos em fazendas. Em Palestina, parte da quadrilha foi presa, pela prática de um roubo acima de R\$ 500.000,00. Com as intercepções, foram investigando os demais componentes da quadrilha. Identificaram Jamerson, Douglas, Marcelo e Eduardo. Esses eram "os cabeças" que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

Vara Única

Rua Rui Barbosa, 100, Neves Paulista-SP - cep 15120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1 1500032-85.2019.8.26.0382 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500032-85.2019.8.26.0382

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2097857/2019 - DEL.POL.NEVES PAULISTA, 2595642

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jamerson Gonçalves da Silva e outro

Juíza de Direito: Dra. MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

DOUGLAS SILVA COSTA e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 30 de março de 2019, durante a madrugada, na Fazenda Cambará, zona rural, nesta cidade de Neves Paulista, os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com um terceiro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, contra as vítimas D.R. e L.C.R., subtraíram, para proveito comum, o veículo Renault/Logan, ano 2013, placas AXD-0231/Ubarana-SP; 10 (dez) folhas de cheques em branco, do banco Santander, agência 0301, conta corrente 010252992; 02 (dois) aparelhos de telefone celular das marcas Samsung, modelo J7, e LG, modelo K-10, e diversos defensivos agrícolas avaliados em R\$ 34.878,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais), pertencentes às vítimas.

De acordo com a inicial, no dia 30 de março de 2019, durante a madrugada, os dois denunciados e um indivíduo ainda não identificado, todos encapuzados e portando armas de fogo, adentraram na Fazenda Cambará e arrombaram a porta da cozinha do

imóvel onde as vítimas, que haviam sido acordadas pelo latido dos cães, estavam. O trio, de arma em punho, rendeu os ofendidos D. e L., ordenando que não gritassem, pois, caso contrário, iriam matá-los. Os roubadores pediram onde estavam os defensivos agrícolas, tendo D. informado que estavam em um quartinho. A vítima, então, entregou a chave do quartinho, bem como a chave do veículo do casal, que também foi exigida pelos roubadores. Enquanto um dos agentes ficou vigiando as vítimas, os outros dois colocaram os defensivos agrícolas no veículo das vítimas. Os denunciados foram embora levando os defensivos e o veículo, além de 10 (dez) folhas de cheque, em branco, da conta de titularidade de D. e os celulares dos ofendidos.

Por fim, consta na exordial que a identificação dos denunciados só foi possível com o auxílio e informações provenientes da DIG de Jales/SP, que efetuou extensa investigação, culminando por desbaratar uma organização criminosa especializada no furto e roubo de defensivos e maquinários agrícolas em propriedades rurais na região e que era integrada pelos denunciados.

O setor de inteligência rastreou as ERBs (Estações de Rádios Bases) das linhas e aparelhos de celulares em uso pelos denunciados, comprovando que eles estiveram na cidade de Neves Paulista na data do roubo.

Informa que o veículo subtraído das vítimas foi localizado na cidade de José Bonifácio, em estado de abandono, sem os quatro pneus e a bateria. Os celulares e o defensivos agrícolas não foram recuperados.

De saída, aponto que, em razão da cota ministerial de fls. 124/126, a decisão de fls. 128 determinou o arquivamento do feito, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, por falta de base para a denúncia.

Contudo, a pedido ministerial (fls. 142), o feito foi desarquivado (fls. 144) e remetido à autoridade policial para prosseguimento das investigações, diante de suas informações de fls. 137 de que os autores do delito foram identificados. Juntado relatório de investigação da polícia local (fls. 150/161), informando que recebeu expediente da Polícia de Jales, versando sobre as investigações bem sucedidas por aquela polícia especializada, no tocante aos furtos e roubos de defensivos agrícolas (fls. 165/200).

Assim, a denúncia foi ofertada, sendo recebida em 23.04.2021 (fls.260).

Respostas à acusação do réu Jamerson (fls. 316/318) e do réu Douglas (fls.

340/342), em que pleitearam a absolvição por falta de provas.

Contudo, por não se verificar presentes as hipóteses autorizadoras de absolvição sumária constante no 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia restou mantido, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 346).

Encartada a Folha de Antecedentes Criminais em nome de Jamerson (fls. 402/416) e de Douglas (fls. 417/447).

Durante a audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas de acusação e interrogados os réus (fls. 448/449).

Desistência ministerial da oitiva das vítimas (fls. 471), homologada às fls. 473.

Em alegações finais ministeriais de fls. 479/485, pede a procedência da ação, aduzindo comprovadas as autorias e materialidade do delito.

Por sua vez, em alegações finais do réu Jamerson (fls. 492/497) e Douglas (fls. 501/505), as defesas pleitearam a improcedência da ação alegando falta de provas para embasar uma condenação.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal merece ser julgada improcedente.

Por certo, as informações colhidas na fase policial justificaram o conteúdo da denúncia, que foi recebida para regular apuração dos fatos.

Ocorre que segundo a regra de processo penal disposta em seu artigo 155, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

No caso em exame, porém, a prova colhida sob a garantia constitucional do

contraditório não permite concluir pela procedência da ação penal.

Passo a transcrever a prova oral produzida :

O ofendido D.R., ouvido apenas em sede policial, relatou que é administrador da Fazenda Cambará, e reside na referida propriedade rural. Na data dos fatos, estava dormindo na companhia de sua esposa L., quando ouviu os cachorros latindo. O casal abriu a janela e não notou nada de irregular, até que ouviu barulho de estouro na porta da cozinha. O casal levantou e foi verificar o que estava ocorrendo. Ao se aproximar da cozinha, deparou-se com um indivíduo encapuzado. Logo em seguida vieram mais dois indivíduos, todos armados, aparentando ser calibre número 38, cor prata, cano longo. Eles pediam para não gritar, pois se gritassem, iriam matá-los. Perguntaram onde estariam os regentes e outros venenos acaricidas/fungicidas, tendo respondido que estavam em um quartinho. Eles pediram a chave do quartinho e do carro. Um dos indivíduos pediu para o casal sentar na cama e ficou vigiando. Eles subtraíram os produtos agrotóxicos já elencados nos autos, dois aparelhos de celulares do casal, um Samsung J7 nº 991749136 e outro LK10 LG nº 991274656, além de 10 folhas de cheques em branco, agência 0301, c/c 010252992 - Santander, em nome da vítima, e o veículo do casal Renault/Logan EXP. Não foi possível identificar características dos indivíduos e até o presente momento não recuperou a res furtiva. Alega que o prejuízo em torno dos venenos foi de R\$ 10.000,00, valor de seu veículo é de R\$ 25.000,00 e cada aparelho de celular em torno de R\$ 600,00. As vítimas não sofreram nenhuma espécie de lesão corporal (fls. 18).

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima L., esposa do ofendido (fls. 19).

O investigador de polícia José Rodrigo Tonon, responsável pela elaboração do relatório de fls. 150/161, relatou que estavam investigando crimes de furtos e roubos em Fazendas, quando foram comunicados pela delegacia de investigações gerais do município de Jales, através do investigador Monteiro, que havia uma grande investigação sobre uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de defensivos agrícolas, apontando vários indivíduos envolvidos. Através de autorização, eles conseguiram identificar os celulares que os indivíduos utilizavam, fizeram a quebra de sigilo, escuta telefônica e cruzamento de dados para identificação de cada um dos indivíduos e os celulares utilizados na ocasião. Utilizaram-se, também, do rastreamento através das estações de rádio, onde os aparelhos são identificados quando passam. Assim, identificaram que na data e horários dos fatos os indivíduos Jamerson e Douglas estiveram na Fazenda Cambara, onde foi realizado o roubo em questão. Em conversa com as vítimas, não houve o reconhecimento dos réus, pois estavam encapuzados. Posteriormente, o veículo foi encontrado na região de José Bonifácio, sem as rodas e bateria. Apenas o veículo foi localizado. Tem conhecimento de que na Fazenda Cambará ocorreram outros dois furtos, além do roubo em questão, que também foram atribuídos a Jamerson e Douglas, por estarem utilizando os celulares na data, hora e local dos fatos. Houve também um roubo na Estância Regina, localizada na Rodovia SP 310, que também foi atribuído a Jamerson e Douglas. Indagado, esclareceu que não foi possível reconhecer o rosto dos indivíduos, pois estavam encapuzados (fls. 452).

O investigador de polícia Antonio Carlos Monteiro de Souza, responsável pela elaboração do relatório de fls. 165/200, relatou que na época dos fatos estavam ocorrendo vários furtos de defensivos agrícolas na região, inclusive no município de Jales. Começaram a investigar e as informações iniciais davam conta de que dois indivíduos que ocupavam um veículo VW Golf, cor prata, placa de Iturama-MG, iam até as propriedades a pretexto de obter informação de outro morador. Na ocasião, eles tinham acesso à sede da propriedade. Na mesma noite ou na noite seguinte, ocorriam os furtos de defensivos nas propriedades aonde os indivíduos iam. No decorrer da investigação, foram esclarecidos vários furtos. O veículo Gol era de propriedade de um dos investigados, Eduardo, que não aparece nas investigações dos fatos ocorridos em Neves Paulista. Em contato com policiais de Iturama-MG, obtiveram informação de que as pessoas que estavam praticando os furtos seriam Jamerson e um outro, e informaram duas linhas telefônicas. Foi solicitada a quebra de sigilo, e mediante análise de extrato de chamadas dessas linhas, constataram que nas ocasiões dos furtos, eles se deslocaram da cidade de Iturama, estiveram na região de Jales, acusaram sinais de uso nas noites dos fatos, e depois retornaram a Iturama. Com

base nessas informações, foi solicitada a interceptação telefônica, haja vista que tinham a certeza de que estavam diante de associação criminosa especializada na prática de furtos de defensivo agrícolas. Inicialmente, praticavam pequenos furtos em propriedades pequenas. Posteriormente, no decorrer das investigações, eles migraram para a modalidade roubo, passando a praticar grandes roubos em fazendas. Em Palestina, parte da quadrilha foi presa, pela prática de um roubo acima de R\$ 500.000,00. Com as interceptações, foram investigando os demais componentes da quadrilha. Identificaram Jamerson, Douglas, Marcelo e Eduardo. Esses eram “os cabeças” que praticavam os furtos e roubos de defensivos. As investigações se basearam não somente em extratos de chamadas, mas também inúmeras diligências e campanhas. Em junho de 2019, eles realizaram uma reunião no Shopping Cidade Norte, em São José do Rio Preto, e na mesma noite praticaram um roubo na cidade de Sales. Interviram, mas não foi possível a prisão nessa ocasião. Posteriormente, praticaram um roubo em Palestina, onde conseguiram prender parte dos investigados. Finalizando as investigações, Douglas, Eduardo, Anderson e Flávio foram presos em um roubo que praticaram no município de Guzolândia. Jamerson foi preso na cidade de Urânia, ocasião em que praticou roubo em um comércio. Com relação aos fatos ocorridos no município de Neves Paulista, averiguaram, por meio de análise de extrato de chamada nas linhas telefônicas que faziam uso, que Douglas, Marcelo e Jamerson participaram de três ações. Eles saíam da residência em que moravam em São José do Rio Preto e iam para o local do fato. As linhas telefônicas acusavam sinais de uso na cidade local do fato ou cidades vizinhas próximas ao local do fato. No primeiro fato, dia 14 de fevereiro, participaram Douglas, Marcelo e Jamerson. No dia 15, Marcelo foi preso na cidade de Ouroeste, por porte de arma. Nessa época, Eduardo também estava preso. Nos demais fatos, participaram somente Douglas e Jamerson. Quanto ao fato objeto da ação, explicou que a Fazenda fica mais próxima de outras cidades do que de Neves Paulista, razão pela qual não se acusou ERB na cidade de Neves Paulista, mas em cidades vizinhas (fls. 453).

O réu Douglas Silva Costa, em fase policial, manifestou seu direito de permanecer em silêncio (fls. 228). Em juízo, negou a autoria do delito, sua participação no fato. Alegou que se estivesse presente no crime, seria facilmente reconhecido, diante das tatuagens que possui. Afirmou que nunca esteve nessa Fazenda, nem sabe onde fica. Disse que frequentava Monte Aprazível para lazer. Conheceu Jamerson, através da amizade de suas esposas e também porque ambos moravam em Iturama-MG. Eram amigos, mas não se juntaram para cometer crime. Foi preso em 2016 pela prática de furto de veículo. Atualmente, está preso pela prática de roubo de veículo (fls. 452).

O réu Jamerson Gonçalves da Silva, ouvido apenas em sede judicial, relatou que nem sabe onde fica o local dos fatos. As únicas vezes que veio até São José do Rio Preto foi para fazer compras com sua mãe. Não conhece Neves Paulista, nunca passou por esta cidade. Desconhece o fato de que na ERB do seu celular foi identificada a localização próxima a Fazenda. Conhece Douglas da cidade de Iturama-MG, porque a mãe dele tem um comércio de cachorro-quente e já o viu trabalhando lá. Acredita que Douglas seja casado, porque já o viu com uma moça e uma criança no colo. Afirmou já ter sido casado, mas hoje não mais. Disse que suas esposas conversavam, mas não tinham amizade. Negou fazer parte de organização criminosa junto com Douglas. Está preso pela prática de furto de uma residência, na cidade de Urânia, praticado na companhia de outro rapaz da cidade de Iturama-MG (fls. 452).

Nota-se que as provas reunidas aos autos não são suficientes para uma condenação, havendo contradição insolúvel nos autos que não permite, com segurança, o reconhecimento dos delitos.

De fato, restou comprovada a materialidade do delito de roubo na propriedade Fazenda Cambará, situada na zona rural desta Comarca de Neves Paulista, através do Boletim de Ocorrência feito perante a autoridade policial (fls. 06/11), do Boletim de Ocorrência de localização do veículo roubado da vítima (fls. 41/42), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega da res furtiva (fls. 43/44), Auto de Avaliação da res furtiva (fls. 52), Relatório de Investigação Policial (fls. 51 e 63), Informação da Operadora de Telefonia Claro de utilização de IMEI (fls. 92/93), Informação da Operadora de Telefonia Vivo de utilização de IMEI (fls. 94/96), Termos de

Declarações de investigados (fls. 109/110) e Relatório de Investigação Policial (fls. 111/119).

Por meio destes documentos, comprovou-se a materialidade dos fatos, de que homens encapuzados invadiram o imóvel rural durante a madrugada do dia 30.03.2019, e mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, contra as vítimas, subtraíram, para proveito comum, diversos defensivos agrícolas, descritos e avaliados em R\$ 34.878,00, bem como um veículo e dois telefones celulares. No entanto, apesar de comprovado o crime de roubo, que é um delito complexo, composto por um constrangimento, ameaça ou violência, acrescido do furto, e que atinge mais de um bem jurídico, ou seja, o patrimônio e a liberdade individual, sua autoria não foi demonstrada a contento.

Apurou-se através dos relatórios de investigação policial elaborados pela polícia civil local (fls. 150/161) e da delegacia especializada de Jales (fls. 165/200), sobre furtos e roubos de defensivos agrícolas nesta região.

Por primeiro, aponto que o relatório de inteligência policial da delegacia de Jales (fls. 165/200), engloba a investigação de vários furtos e roubos de defensivos agrícolas em várias cidades da região e foi elaborado com o emprego de quebras de sigilos telefônicos e interceptação de linhas e aparelhos em uso pelos investigados, concedidas no processo de n. 0000428-03.2019.8.26.0297, da 5ª Vara Judicial da Comarca de Jales-SP.

Contudo, a análise das investigações ficará restrita somente aos fatos narrados na denúncia de fls. 01/02, correspondentes ao roubo ocorrido na Fazenda Cambará, localizada nesta comarca, na madrugada do dia 30.03.2019.

Indicam os relatórios, bem como os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia, José Rodrigo Tonon e Antonio Carlos Monteiro de Souza, que mediante o rastreamento de ERBs (Estações de Rádios Bases), das linhas e aparelhos celulares em uso pelos réus Jamerson e Douglas, constataram que ambos foram os responsáveis pelo roubo de defensivos agrícolas, veículo e celulares, ocorrido na Fazenda Cambará, na madrugada do dia 30.03.2019.

Nos documentos relatam que Douglas fazia uso da linha telefônica (17) 99656-6985, inserida no aparelho IMEI 357476086393050, sendo que através dos extratos de conexões de dados desta linha e IMEI, constatou-se que Douglas, no dia 29.03.2019, às 22:46:04 horas, encontrava-se na cidade de Mirassol, deslocando-se para a cidade de Jaci, onde acusou sinais de uso às 01:10:16 horas, já do dia 30.03.2019, lá permanecendo até por volta das 03:02:59 horas, do mesmo dia. Após, os registros indicaram que ele efetuou deslocamento para a cidade de Mirassol, onde foi acusado sinais de uso às 04:03:06 horas (fls. 150/151 e 187).

Nos relatórios também constam que foi observado o extrato de conexões de dados da linha telefônica (17) 99709-7034, em uso por Jamerson e inserida no aparelho de IMEI 359232092519620, e que na data de 30.03.2019, às 00:18 horas, acusou sinais de uso na cidade de Mirassol-SP, e após, às 01:06 horas, foi captado pela ERB do Posto Maracujá, no município de Jaci, e em seguida, às 02:17 horas, retornou para Mirassol (fls. 151 e 188).

Informam os documentos que Douglas e Jamerson praticaram o delito em companhia de outros meliantes, que não foram identificados.

O parecer elaborado em Jales ainda demonstra os extratos de conexão de dados da linha (17) 99656-6985 de Douglas e da linha (17) 99709-7034 de Jamerson (fls. 188).

O documento ainda afirma que durante as investigações foi apurado que Douglas e Jamerson residiam em uma casa localizada no limite entre as cidades de São José do Rio Preto e Mirassol, razão pela qual oscilava sinais de ERBs entre ambas as cidades, local que certamente também deveria ser frequentado por outro integrante do grupo, Marcelo Ribeiro Lemos. Afirma que também foi apurado que Douglas, Jamerson e Marcelo integravam uma Organização Criminosa, da qual compunham vários outros integrantes que praticaram furtos e roubos em propriedades rurais, não somente na região de Jales, origem das investigações, mas também em outros municípios, inclusive no Estado de Minas Gerais, onde apuramos furtos e roubos praticados pelos integrantes da Organização Criminosa e que parte deles possuem residência naquele Estado.

Contudo, apesar das investigações apontarem a autoria de Douglas e Jamerson no

delito dos autos, verifico que há evidentes incongruências nas provas produzidas, que impedem o embasamento de um édito condenatório.

A princípio, assinalo que não houve qualquer prova testemunhal presencial acerca da autoria delitiva.

As vítimas D.R. e sua esposa L.C.R., únicas testemunhas presenciais dos fatos, foram firmes em suas declarações, realizadas somente na fase policial, que estavam dormindo, quando ouviram barulhos e um estouro na porta da cozinha, deparando-se com um indivíduo encapuzado. Logo em seguida vieram mais dois indivíduos, todos armados, aparentando ser calibre número 38, cor prata, cano longo, e pedindo para não gritarem, porque iriam matá-los. Perguntaram onde estariam os regentes e outros venenos acaricidas/fungicidas, e depois pediram a chave do quartinho e do carro. Eles subtraíram os produtos agrotóxicos, dois aparelhos de celulares do casal, além de 10 folhas de cheques em branco, em nome de D., e o veículo do casal. Os depoimentos das vítimas foram consistentes no sentido de que não conseguiram identificar ninguém.

Com isto, mesmo comprovado o crime de roubo, não restou demonstrada a autoria delitiva.

Tanto assim, que na fase de inquérito policial, o feito foi arquivado, conforme decisão de fls. 128, a pedido ministerial, diante da vítima não saber informar qualquer característica dos indivíduos, e o setor de diligências da polícia civil não obter êxito no encontro de qualquer indício de autoria.

Contudo, o feito foi desarquivado em razão da vinda de novas informações, decorrentes das investigações realizadas em conjunto com a Delegacia de Polícia de Investigações Gerais de Jales.

Afirma o relatório da polícia especializada (fls. 165/200), que a autoria delitiva foi identificada, sendo os autores do delito Douglas Silva Costa e Jamerson Gonçalves da Silva.

Entretanto, em exaustiva análise do relatório, conclui-se que não se pode afirmar que foram os réus que praticaram o delito.

O relatório reporta-se, mais especificamente às fls. 187/190, sobre o roubo examinado nos autos, ocorrido em 30.03.2019, que teve início de madrugada.

Informa que os réus já eram alvos de interceptações telefônicas, mas não há registros de áudios gravados, pois tinham o hábito de se comunicarem através do aplicativo whatsapp.

Sobre o extrato de conexões da linha (17) 99656-6985 (fls. 124), em uso por Douglas e inserida no aparelho IMEI 357476086393050, nota-se que no dia 29.03.2019, o relatório indica que às 22:46:04 horas, Douglas se encontrava na cidade de Mirassol, e que após, se deslocou no sentido até a cidade de Jaci, onde acusou sinais de uso às 01:10:16 horas, já do dia 30.03.2019, lá permanecendo até por volta das 03:02:59 horas, do mesmo dia. Após, os registros indicaram que ele efetuou deslocamento para a cidade de Mirassol, onde foi acusado sinais de uso às 04:03:06 horas (fls. 150/151 e 187).

Através dos mapas da localização do local dos fatos, apresentados pela Polícia de Jales às fls. 189/190, nota-se que o local é distante das cidades onde o sinal indicou que Douglas estava, conforme Extrato de Conexão de fls. 188, onde indicou que naquela madrugada, ele estava nas cidades de Mirassol, São José do Rio Preto, Jaci, Poloni e novamente em Mirassol.

Deste modo, o extrato não comprova que Douglas estava no local dos fatos, durante a madrugada, período em que persistiu o delito, conforme afirmação das vítimas. Com relação a Jamerson, o extrato de conexões de dados da linha telefônica (17) 99709-7034 e inserida no aparelho de IMEI 359232092519620 (fls. 188), informa que no dia 30.03.2009, durante a madrugada, ele estava nas cidades de Mirassol, Jaci, e Guarulhos.

Da mesma forma, o extrato não comprova que Jamerson estava no local dos fatos, durante aquela madrugada, período em que ocorreu o delito.

Saliento que mesmo eventual singela indicação de comunicações dos réus, sem a demonstração patente de que, pessoalmente, estiveram no local, desprovido de qualquer outro elemento cognitivo, não é suficiente para vincular os réus aos fatos.

Destaco que nenhum produto do roubo foi encontrado com os réus.

Nem mesmo o veículo que foi restituído à vítima (fls. 43/44), foi encontrado na posse dos réus, uma vez que foi localizado abandonado em um canavial, na zona rural da cidade de José Bonifácio (fls. 41/42).

Nesta toada, embora o delicado contexto que se apresenta o tema, constato que os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes à prolação de uma sentença condenatória, haja vista que não vieram corroborados por outros meios de prova a robustecer a convicção judicial.

Considera-se para isto que : a) Não há qualquer prova testemunhal da participação dos réus no delito, nem mesmo houve a indicação de seus traços físicos, como identidade de gênero (masculino ou feminino), cor de pele, marcas no corpo como cicatrizes ou tatuagens visíveis, tampouco houve o reconhecimento por fotografias ou imagens de câmeras de segurança; b) Os extratos de conexão de dados das linhas telefônicas dos acusados não indicam com a segurança necessária que eles estavam no local dos fatos, no horário do delito, podendo os réus estar em qualquer lugar da região que captou o sinal. Assinalo que sequer foram constados sinais de dados nesta cidade de Neves Paulista; c) Nenhum produto do roubo foi encontrado com os réus, sequer o veículo que foi restituído à vítima.

Assinalo que o processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível. A condenação penal é juízo de certeza, consubstanciado em prova incontestável. A eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar sua absolvição.

Anoto, ainda, que no ambiente do Estado Democrático de Direito e do Processo Penal Constitucional, mais vale correr o risco de absolver um possível culpado do que o de encarcerar um inocente, implicando irreversíveis e nefastos danos não só à liberdade do réu, mas sobretudo à sua dignidade, pondo em xeque a efetividade do sistema de justiça penal.

Nesse sentido, se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, os réus devem ser absolvidos com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo em casos semelhantes : "Roubo majorado. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória. Entendimento. Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação". (TJSP, Apelação Criminal nº 0010913-36.2020.8.26.0068, da 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator : Grassi Neto. São Paulo, 07 de abril de 2022). (grifo meu).

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - Pleito de absolvição por falta de provas - Possibilidade - Elementos de prova colhidos, na instrução do processo, não demonstram de forma segura a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo. Absolvição que se impõe nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Recurso provido, com determinação".(TJSP, Apelação Criminal nº 1500599-96.2021.8.26.0269, da 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator : Camilo Léllis. São Paulo, 11 de abril de 2022). (grifo meu).

"Apelação criminal. Roubo. Autoria. Absolvição por falta de provas. Esgotada a instrução, e não havendo provas irrefutáveis da aventada imputação de autoria, faz-se de melhor cautela a solução absolutória, ainda que o seja pela inexistência de elementos mais firmes para a resposta Adversa". (TJSP, Apelação Criminal nº 0003332-15.2016.8.26.0066, da 12ª Câmara de Direito Criminal. Relator : Sergio Mazina Martins. São Paulo, 31 de março de 2022). (grifo meu).

Assim, no caso em apreço, havendo dúvida palpável, que não se pode desprezar em face da gravidade da conduta e do juízo de certeza que se exige a respeito para a condenação, impõe-se a improcedência da ação, com a absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, e ABSOLVO os réus DOUGLAS SILVA COSTA e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, do delito que lhes foi imputado, ou seja, como incurso, no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código

Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e a certidão de honorários advocatícios ao procurador do réu Douglas, Dr. Luiz José Roberto Mansano, código da causa 301.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Neves Paulista, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA